



San Fernando del Valle de Catamarca, 14 MAY 2021

VISTO:

El Expte. N° 095/2021 por el cual se tramita la aprobación del Programa 2021 de la asignatura **950 Régimen Laboral del Sector Educación** correspondiente al Segundo Año de la Carrera **TECNICATURA EN ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR –Modalidad a Distancia-** Plan de Estudios 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que el presente Programa ha sido elaborado siguiendo los lineamientos establecidos en el Documento Curricular de esta Facultad.

Que el Programa de la Asignatura prevé tener vigencia a partir del Año 2021.

Que el Comité Interdepartamental ha procedido a su análisis y consideración, habiendo otorgado la aprobación técnica de la misma.

Que se ha expedido favorablemente la Comisión de Asuntos Académicos.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario vigente;

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y DE ADMINISTRACION**

(En Sesión Ordinaria del día 13/05/2021)

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Programa de la asignatura **950 Régimen Laboral del Sector Educación**, correspondiente al Segundo Año de la Carrera **TECNICATURA EN ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR –Modalidad a Distancia-** Plan de Estudios 2015, cuyo texto completo consta como Anexo a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: DISPONER que la misma tendrá vigencia a partir del Año 2021.

ARTÍCULO 3º: REGISTRAR. Comunicar a las áreas de competencia. Cumplido, Archivar.

BEATRIZ MAZA
DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y DE ADMINISTRACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA



Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 029-21
EXpte. N° 095-21

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA	
ASIGNATURA: RÉGIMEN LABORAL DEL SECTOR EDUCACIÓN	Ciclo: Único
Carrera: Tecnicatura en Administración de la Educación Superior. Modalidad a distancia.	Código: 950
Cargar horaria: 120 hs	
Curso: 2do año – 2do cuatrimestre	Expte FCEyA N° 095/2021 Res. CDN° 029/2021
Profesor Titular: BARCAT, Miguel cpnmiguelbarcat@hotmail.com	Títulos académicos: Contador Público Nacional. Dedicación: Semi Exclusiva

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA

El Derecho Laboral, estudia el trabajo Humano en relación de dependencia estableciendo los derechos y obligaciones de las partes intervinientes, que son el Trabajador y el Empleador y este derecho es muy particular porque parte de la premisa que estos sujetos no son iguales desde un punto de vista económico y por consiguiente no se aplica el principio de igualdad de las partes, es decir que no rige plenamente el principio de la autonomía de la voluntad a diferencia del derecho comercial y civil. Esto es así porque económicamente una parte (EMPLEADOR) es más fuerte que la otra (TRABAJADOR) y si se dejara regir por este principio, el primero tendría la fuerza de imponer condiciones más favorables para él en desmedro del segundo; planteado de esa manera se deduce que el Régimen Laboral erigido en su conjunto de Normas tiende a proteger al trabajador, definiendo el concepto de trabajo de la siguiente manera: "constituye trabajo a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste a favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración".

La vorágine de los avances científicos y técnicos, las características del mundo post moderno, los conflictos sociales que transforman a la Escuela en su caja de resonancia, la implementación de la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Superior, son los desafíos que hoy debe enfrentar el Sistema Educativo, por lo cual necesita de Personal Docente y No Docente altamente capacitados para hacer frente a las necesidades y demandas que tales situaciones requieren.

Es necesario que el Sistema Educativo en su conjunto esté asentado sobre cimientos fortalecidos por el conocimiento, la experiencia, que permita una rápida toma de decisiones por parte de quienes prestan servicios en esta área.

Para ello, es necesario contar con recursos humanos preparados para las nuevas modalidades de gestión, con capacidad para optimizar el uso de las nuevas herramientas, aprovechar el caudal y manejo de información con capacidad creativa para dar respuesta a nuevas demandas.

Este módulo tiene como objetivo que usted tenga un profundo conocimiento, entre otros aspectos, en el Régimen Laboral del Sector Educativo, ya que este está compuesto por una serie de normas, que pertenecen a distintos grados de prelación: Constitución Nacional, Leyes, Convenios Colectivos de Trabajo, Decretos, Resoluciones, Disposiciones, etc. Por ello hacemos nuestro lo expresado por Moroan Garetti en su libro *Imágenes de la Organización* cuando manifiesta que "...la habilidad de aplicar una regla requiere mucho más que el conocimiento de la regla en sí, ya que las reglas son invariablemente incompletas...".



logrando la actividad sobre la pasividad, la autonomía sobre la dependencia, la flexibilidad sobre la rigidez, la colaboración sobre la competencia, la apertura sobre la cerrazón y la pregunta democrática sobre la creencia autoritaria, dando respuestas concretas a las demandas sociales.

Es necesario en el área Educación contar con Recursos Humanos altamente capacitados, preparados para las nuevas modalidades de gestión, con idoneidad para optimizar el uso de nuevas herramientas, aprovechar el caudal y manejo de información, con capacidad creativa para resolver situaciones que cotidianamente se presentan.

La optimización de la gestión de las estructuras organizativas, a través de la adquisición de conocimientos específicos por parte de sus Recursos Humanos, la reconversión de la tecnología tradicional administrativa, la necesidad de desarrollo de nuevas tecnologías que posibiliten mejorar la eficiencia en la producción de bienes y servicios en nuestro país, obligan a implementar estrategias que posicionen, en forma adecuada, ante las nuevas demandas, a las organizaciones, presentan el desafío de fortalecer como ejes de las transformaciones de la sociedad toda.

Esta diversidad de enfoques se propone desarrollar en el dictado de esta asignatura, o donde proponemos un abordaje didáctico que contemple el perfil del egresado como un sujeto pedagógico que ejercerá una profesión técnica, es decir con experticia en la elaboración de herramientas administrativas - Laboral y de soporte para la gestión de las Instituciones de Educación Superior.

Para ello hemos diseñado una estrategia de enseñanza que priorice el desarrollo por competencias, que busque despertar en el alumno la necesidad de una preparación para el aprendizaje permanente.

Nuestra intencionalidad educativa, enmarcada en el Plan de estudios aprobado y la Política Académica de la Facultad, busca desarrollar capacidades conceptuales a través de las clases teóricas, la lectura y comprensión de los textos aportados por la cátedra; las capacidades procedimentales a través de la elaboración de los trabajos prácticos grupales y las evaluaciones individuales; las capacidades actitudinales a través de consignas que lo lleven a adoptar posturas de búsqueda de profundización de los conocimientos en recorridos por materiales adicionales que el alumno debe obtener recurriendo a otras tecnologías que las que le provean desde la cátedra en el dictado -acompañando este proceso desde la orientación tutorial de los docente-.

Finalmente se busca desarrollar las capacidades éticas promoviendo la discusión grupal e individual de enfoques basados en los valores éticos que la moral y la cultura local y organizacional han desarrollado en nuestra contemporaneidad.

En esta cátedra se abordan los aspectos legales, técnicos y prácticos esenciales y suficientes para lograr alcanzar los objetivos planteados en el párrafo precedente.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Objetivos Generales

Se persigue como objetivos generales de la cátedra los siguientes.

- Presentar los principales modelos de estatutos del sector educación, en los diferentes modelos y agrupamientos escalafonarios, incorporando los debates asociados a las características de estos modelos.
- Conocer los sistemas de selección, provisión de puestos, carrera y promoción y su incidencia en una gestión de calidad.



Objetivos específicos

1. Identificar la naturaleza del derecho laboral y previsional.
2. Distinguir los conceptos de trabajo, contrato de trabajo, seguridad social.
3. Identificar los principios que rigen en el derecho laboral y previsional.
4. Reconocer las principales normas legales que rigen el sector educativo.
5. Aplicar adecuadamente la normativa vigente.
6. Distinguir los principales modelos de Convenios Colectivos y estatutos del sector educación en los diferentes niveles y agrupamientos escalafonarios incorporando los debates asociados a las características de estos modelos.
7. Conocer los sistemas de selección, provisión de puestos, carrera y promoción y su incidencia en una gestión de calidad.
8. Debater la función de la negociación colectiva en los procesos de adopción de decisiones en la gestión de recursos humanos, y en particular en la regulación de las condiciones de trabajo.

METODOLOGIA

El desarrollo de los cursos se basará, en gran medida, en el esfuerzo personal de los alumnos. Esto implica una dedicación significativa fuera de clase para:

- El Estudio de la bibliografía.
- La realización de los ejercicios prácticos.
- Llevar a cabo otras tareas.

Las clases se destinarán, principalmente, a servir como apoyo al estudio de la bibliografía y como complemento de la solución de los ejercicios. En todos los casos se promoverá la activa participación de los alumnos.

Se trata de incorporar una nueva tendencia pedagógica en la enseñanza de la disciplina que analizamos, el cambio gradual y progresivo de docentes informadores por la de docentes formadores de profesionales, dotados de competencias convergentes y comprometidos con la sociedad que integran, fomentado su pensamiento analítico, ante las exigencias del mercado laboral público y privado.

ESTUDIO DE LA BIBLIOGRAFÍA

Uno de los pilares fundamentales del esfuerzo personal del alumno deberá ser el estudio de la bibliografía. Este deberá ser efectuado por los alumnos con anterioridad a las clases en que se desarrollen los respectivos temas. A tales efectos, al inicio del dictado se dará a conocer un cronograma tentativo referido al desarrollo semanal de los puntos del programa, con su correspondiente bibliografía.

El propósito de las clases no consiste en repetir las explicaciones contenidas en la bibliografía, sino, por el contrario, discutir los principales conceptos, los que previamente deben haber sido incorporados por los alumnos a través del estudio de la misma.

Se procurará centrar el desarrollo de cada clase en los temas claves y en la aplicación a casos concretos de la realidad, de los conceptos estudiados en la bibliografía.

Se considerará de suma importancia la participación y la resolución de los problemas en clase, ya que permite determinar el grado de asimilación de los conceptos teóricos, como



Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEYA N° 029-21
EXPEL N° 095-21

EVALUACIÓN

La evaluación será continua y conceptual, donde se evaluará la participación, la expresión, la capacidad de análisis, la actitud frente a trabajos bajo presión, la capacidad de toma de decisiones y el encuadre teórico.

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Cumplir con el 80 % de los Trabajos Prácticos.
- Aprobar DOS (2) exámenes parciales con nota mínima de CUATRO (4). Solo un examen parcial podrá ser recuperado al final del cuatrimestre.

Alumnos Regulares: El examen final será oral, teórico-práctico y abarcará el total del programa de la materia.

Se aclara que no existe la condición de Alumno Libre. Quien no logre las exigencias para regularizar la materia, deberá cursar nuevamente en una próxima cohorte.

Para aprobar la materia: debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad establece a esos efectos.

CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Tendencias actuales del cambio en las regulaciones de los marcos laborales. Efectos en el sector educación.

Análisis de los distintos estatutos y convenios colectivos que regulan la relación laboral en el sector. Políticas y estrategias para el personal técnico y administrativo y su vinculación con la calidad de la gestión. Relación entre calidad de los servicios educativos y condiciones laborales docentes. Alternativas y propuestas.



ASIGNATURA: RÉGIMEN LABORAL DEL SECTOR EDUCACIÓN.	Ciclo: Unico
Carrera: Tecnicatura en Administración de la Educación Superior. Modalidad a distancia.	Código: 950

PROGRAMA ANALITICO

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL DERECHO LABORAL

Trabajo Humano, clasificación, relación de dependencia. Derecho del Trabajo, división, caracterización, orden público laboral, estabilidad. Fuentes del Derecho Laboral, clasificación. Principios del Derecho Laboral, conceptos, clasificación. Orden de prelación de las normas en la Educación Superior. Derecho de la Seguridad Social; Concepto, principios, contingencias cubiertas. Constitucionalismo Social en Argentina; art.14 bis de la CN; antecedentes.

Bibliografía obligatoria

GRISOLIA, JULIO ARMANDO (2017). "Manual de Derecho Laboral" 8° Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires.

ETALA, CARLOS A. (2006) "Contrato de Trabajo", Astrea, Buenos Aires.

FERNANDEZ MADRID, JUAN CARLOS, (2018), Tratado Practico del Derecho del trabajo y de la Seguridad Social", La Ley, Buenos Aires.

UNIDAD 2: CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS NACIONALES

Ámbito Personal y Territorial. Del Personal Docente. Derechos, deberes, prohibiciones. Incompatibilidades. Régimen disciplinario. De las Remuneraciones. Licencias, justificaciones y franquicias. De las condiciones y ambientes de trabajo. Extinción de la Relación Laboral. Relaciones Profesionales. Norma de aplicación del CCT.

Bibliografía obligatoria

Convenio Colectivo de Trabajo N° 1246/15; para el Personal Docente de las Universidades Argentinas.

UNIDAD 3: RÉGIMEN LEGAL LABORAL DEL PERSONAL NO DOCENTE DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

Convenio Colectivo de Trabajo N° 366/06, partes contratantes y acreditación de Personería. Principios Generales, derechos y obligaciones de las partes. Condiciones para el Ingreso y Egresos. Régimen de Concursos. Agrupamientos. Retribuciones. Adicionales. Suplementos. Jornada de Trabajo. Licencias, justificaciones y Franquicias, licencia anual ordinaria, licencia por enfermedad, licencias extraordinarias y justificaciones, maternidad. Salud e Higiene. Capacitación. Evaluación y desempeño. Régimen Disciplinario, apercibimiento, suspensiones, cesantía, exoneración, causales.

Bibliografía obligatoria



Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD-FCEYA N° 229-21
EXpte. N° 095-21

UNIDAD 4: RÉGIMEN LEGAL DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA EN MATERIA DE LEGISLACIÓN LABORAL PARA EL PERSONAL NO DOCENTE Y DOCENTE DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Estatuto para el personal Docente Provincial Ley N° 3122. Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial (Personal No Docente) Ley N° 3276. Reglamento para los IES de Catamarca, Resolución Ministerial ECCyT N° 1318.

Bibliografía obligatoria

Estatuto para el personal Docente Provincial Ley N° 3122

Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial

Ley N° 3276 (Personal No Docente)

Reglamento para los IES de Catamarca, Resolución Ministerial E.C.C.yT N° 1318

UNIDAD 5: RESPONSABILIDADES Y SUMARIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD

Responsabilidad, clasificaciones. Estabilidad, concepto, clasificaciones. Sumario Administrativo de Responsabilidad, concepto, principios que rigen para su formulación, etapas en su diligenciamiento, disposiciones aplicables en cuanto a los derechos del sumariado. Inhibición y recusación, causales. Normas para elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativa.

Bibliografía obligatoria

PERTILE, Félix Alberto, "EL SUMARIO ADMINISTRATIVO" (2006), EDITORIAL ADVOCATUS; Córdoba



CRONOGRAMA ANUAL

Sem	Clases	Tipo	Unidad	Bibliografía
1	1 y 2	Teórico	Uno	GRISOLIA, JULIO ARMANDO (2017). "Manual de Derecho Laboral" 8° Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires. ETALA, CARLOS A. (2006) "Contrato de Trabajo", Astrea, Buenos Aires. FERNANDEZ MADRID, JUAN CARLOS, (2018), Tratado Practico del Derecho del trabajo y de la Seguridad Social", La Ley, Buenos Aires.
2	3 y 4			
3	5 y 6			
4	7 y 8			
5	9 y 10	Pract	Dos	Bibliografía obligatoria Convenio Colectivo de Trabajo N° 1246/15; para el Personal Docente de las Universidades Argentinas
6	11 y 12			
7	13 y 14	Teórico Pract	1 PARCIAL	
8	15 y 16		Tres	Bibliografía obligatoria Convenio Colectivo de Trabajo N° 366/06. Para el Personal No Docente de las Universidades nacionales
9	17 y 18			
10	19 y 20			
11	21 y 22	Teórico	2 PARCIAL	
12	23 y 24		Cuatro	Bibliografía obligatoria Estatuto para el personal Docente Provincial Ley N° 3122 Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial Ley N° 3276 (Personal No Docente).I Reglamento para los IES de Catamarca, Resolución Ministerial E.C.C. y T N° 1318
13	25 y 26		Cinco	Bibliografía obligatoria: PERTILE, Félix Alberto, "ELSUMARIO ADMINISTRATIVO" (2006), EDITORIAL ADVOCATUS; Córdoba.
14	27 y 28			
14	29 y 30	Teórico	3 PARCIAL	
14	31 y 32		Calificación	